



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 dhoulhijja 1430 – 24 novembre 2009

152^{ème} année

N° 94

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	
Maintien en activité dans le secteur public	3675
Ministère du Transport	
Maintien en activité dans le secteur public	3675
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2009-3567 du 18 novembre 2009, portant fixation de l'augmentation exceptionnelle des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au profit du corps de l'inspection médicale du travail	3675
Dérogation pour exercer dans le secteur public	3676
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public	3676
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Mise en disponibilité spéciale	3676
Ministère des Finances	
Décret n° 2009-3572 du 18 novembre 2009, accordant à la société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja les avantages prévus par l'article 52 bis du code d'incitation aux investissements	3676

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Maintien en activité dans le secteur public	3678
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Maintien en activité dans le secteur public	3678
Fin de maintien en activité dans le secteur public	3678
Ministère du Tourisme	
Maintien en activité dans le secteur public	3678
Ministère de l'Education et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public	3678
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Maintien en activité dans le secteur public	3678
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Maintien en activité dans le secteur public	3678
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2009-3582 du 18 novembre 2009 , portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eaux souterraines de la nappe superficielle de la plaine d'El-Fahs du gouvernorat de Zaghouane	3679
Décret n° 2009-3583 du 18 novembre 2009 , portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eaux souterraines de la zone Dhrâa- Ejrid partant de Sidi Bouhelal à la délégation de Nafta du gouvernorat de Tozeur.....	3680
Maintien en activité dans le secteur public	3680
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2009-3586 du 18 novembre 2009 , modifiant le décret n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés	3681
Décret n° 2009-3587 du 18 novembre 2009 , modifiant le décret n° 2008-3622 du 21 novembre 2008 portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Douar Hicher, gouvernorat de la Manouba	3682
Décret n° 2009-3588 du 18 novembre 2009 , portant approbation de la modification du cahier des charges générales de la promotion immobilière approuvé par le décret n° 91-1330 du 26 août 1991	3683
Maintien en activité dans le secteur public	3683

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3563 du 18 novembre 2009.

Monsieur Mohamed Moncef Saïd, conseiller des services publics, chargé des fonctions de secrétaire général de sixième classe de la commune de Tunis, est maintenu en activité, et ce, pour une année, à compter du 1^{er} avril 2010.

Par décret n° 2009-3564 du 18 novembre 2009.

Monsieur Salah Bousataâ, conseiller des services publics, est maintenu en activité, et ce, pour une année, à compter du 1^{er} avril 2010.

Par décret n° 2009-3565 du 18 novembre 2009.

Madame Khadija Gharbi épouse Rezgui, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, chargée des fonctions de directeur de la documentation et des archives au ministère de l'intérieur et du développement local, est maintenu en activité, et ce, pour une année, à compter du 1^{er} mars 2010.

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3566 du 18 novembre 2009.

Monsieur Ali Khalifa, président-directeur générale de la compagnie tunisienne de navigation, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une deuxième année, à compter du 1^{er} janvier 2010.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

Décret n° 2009-3567 du 18 novembre 2009, portant fixation de l'augmentation exceptionnelle des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au profit du corps de l'inspection médicale du travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu le décret n° 94-1493 du 11 juillet 1994, relatif aux indemnités particulières attribuées au corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié par le décret n° 96-915 du 8 mai 1996,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'augmentation exceptionnelle des taux de l'indemnité de non clientèle, allouée au profit du corps de l'inspection médicale du travail, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la Majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2009	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2010	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2011
Médecin - inspecteur général du travail	42	42	43
Médecin - inspecteur divisionnaire du travail	36	36	36
Médecin - inspecteur régional du travail	30	30	30
Médecin - inspecteur du travail	26	27	27

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

DEROGATION

Par décret n° 2009-3568 du 18 novembre 2009.

Il est accordé à Monsieur Bongui Belgacem, administrateur général hors classe à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une durée d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2010.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3569 du 18 novembre 2009.

Monsieur Ahmed Chaouch, directeur de l'audit interne à la société des industries pharmaceutiques de Tunisie, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} décembre 2009.

Par décret n° 2009-3570 du 18 novembre 2009.

Le docteur Mourad Ennafaâ, médecin principal de la santé publique, est maintenu en activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2009.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

MISE EN DISPONIBILITE

Par décret n° 2009-3571 du 18 novembre 2009.

Madame Kaouther Ben Moussa, juge de premier grade, est mise en disponibilité spéciale pour une période d'un an, à compter du 1^{er} décembre 2009.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-3572 du 18 novembre 2009, accordant à la société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja les avantages prévus par l'article 52 bis du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009,

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-37 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 2004-249 du 26 janvier 2004, portant changement de la vocation de parcelles de terres classées dans les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde de terres agricoles du gouvernorat de Manouba,

Vu le décret n° 2005-2231 du 15 août 2005, portant déclassement d'un lot de terrain du domaine public hydraulique au domaine public privé de l'Etat,

Vu le décret n° 2006-2464 du 12 septembre 2006, accordant à la société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja les avantages prévus par l'article 52 bis du code d'incitation aux investissements,

Vu le décret n° 2007-1876 du 17 juillet 2007, portant déclassement d'un lot de terrain du domaine public hydraulique au domaine public privé de l'Etat,

Vu le décret n° 2008-2272 du 9 juin 2008, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Sabkhet Sahline du gouvernorat de Monastir, du domaine public maritime et son incorporation au domaine privé de l'Etat,

Vu le décret n° 2008-2688 du 4 août 2008, accordant à la société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja les avantages prévus par les articles 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 juin 2006, portant accréditation de la société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja en tant qu'entreprise privée du pôle technologique du textile de Monastir,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 27 avril 2006, 6 mars 2008, 27 avril 2009 et 9 juillet 2009,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Décrète :

Article premier - Est mis à la disposition de la société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja au dinar symbolique conformément aux dispositions de l'article 52 bis du code d'incitation aux investissements un lot de terrain sis à El Fejja d'une superficie de 66 hectares pour la réalisation :

- d'une zone industrielle de soutien au pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja sise à El Fejja d'une superficie de 56 hectares,

- d'un centre de vie de la zone industrielle de soutien du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja sise à El Fejja d'une superficie de 10 hectares.

Art. 2 - Le bénéfice des avantages prévus par le présent décret est subordonné au respect des conditions suivantes :

- l'engagement de la société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja à respecter les dispositions de la convention signée avec le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises relative à l'aménagement, à la réalisation et à l'exploitation du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja,

- la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement conformément à la réglementation en vigueur et approuvée par les services concernés du ministère de l'environnement et du développement durable,

- l'engagement de la société du pôle de compétitivité de Monastir/El Fejja à régler le coût des travaux d'aménagement engagés par l'agence foncière industrielle, et ce, par tranches semestrielles durant une période ne dépassant pas sept années et à fournir les garanties nécessaires à cet effet.

Art. 3 - La société du pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja est déchue des avantages accordés conformément aux dispositions du présent décret en cas de non réalisation de l'investissement ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement ou en cas de non respect de conditions prévues à l'article 2 du présent décret, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3573 du 18 novembre 2009.

Les enseignants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont maintenus en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2009 conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Affectation
Imouna Saouli	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis
Abdallah Cherif	Professeur de l'enseignement supérieur	Ecole normale supérieure
Salem Ghazali	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des langues de Tunis
Hussein Habaili	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des langues de Tunis
Taoufik Djmal	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences économiques et de Gestion de Tunis

Par décret n° 2009-3574 du 18 novembre 2009.

Madame Souad Fertani Ben Nasser, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une 1^{ère} année, à compter du 1^{er} octobre 2009.

Par décret n° 2009-3575 du 18 novembre 2009.

Monsieur Abdelkarim Allagui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une 1^{ère} année, à compter du 1^{er} octobre 2009.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3576 du 18 novembre 2009.

Monsieur Rabeh Jrad, est maintenu en activité dans le secteur public pour une deuxième année, à compter du 1^{er} janvier 2010.

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3577 du 18 novembre 2009.

Est mis fin au maintien en activité dans le secteur public de Monsieur Taher Bougattas, et ce, à partir du 1^{er} novembre 2009.

MINISTERE DU TOURISME

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3578 du 18 novembre 2009.

Monsieur Mohamed Seifallah Lasram, administrateur général à l'office national du tourisme tunisien, est maintenu en activité pour une période d'une deuxième année, à compter du 1^{er} janvier 2010.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3579 du 18 novembre 2009.

Monsieur Boubaker Ben Fraj, professeur principal de l'enseignement secondaire, est maintenu en activité pour une période d'une deuxième année, à compter du 1^{er} décembre 2009.

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3580 du 18 novembre 2009.

Monsieur Abderrahmane Ayoub, chargé de recherches archéologiques et historiques, est maintenu en activité pour une période d'une deuxième année, à compter du 1^{er} janvier 2010.

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3581 du 18 novembre 2009.

Monsieur Kamel Tagourti, chargé de mission, chef de cabinet du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, est maintenu en activité pour une deuxième année après atteinte de l'âge légal de la retraite, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2010.

**Décret n° 2009-3582 du 18 novembre 2009,
portant création d'un périmètre de
sauvegarde des ressources en eaux
souterraines de la nappe superficielle de la
plaine d'El-Fahs du gouvernorat de
Zaghouane.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16
du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété, dont le dernier en date, la loi n° 2004-24
du 15 mars 2004, modifiant et complétant la loi n° 99-
43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture et de la
pêche et notamment son article 15,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la
composition et le fonctionnement de la commission du
domaine public hydraulique, tel que modifié par le
décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission du domaine public
hydraulique du 17 avril 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est créé, un périmètre de
sauvegarde des ressources en eaux souterraines du
bassin d'eaux superficielles de la plaine d'El-Fahs du
gouvernorat de Zaghouane dont les limites sont fixées
en liséré rouge sur l'assemblage des cartes de
Zaghouane n° 35 et Jbel-El-Fkirine n° 42 à l'échelle
1/50.000^e ci-annexé et sont comme suit :

- Au Nord : du point de rencontre entre Oued El-
Khil et la route auxiliaire reliant entre El-Fahs et
Ain-Djeja selon les circonstances géographiques
suivantes : (S : 8g 33'12", Y : 40g 40'10") jusqu'au
point de rencontre entre Oued Bouthebbane et le
chemin de fer selon les circonstances géographiques
suivantes : (S : 8g 40'50", Y : 40g 41'70").

- A l'Est :

* Du point de rencontre entre Oued Bouthebbane
et le chemin de fer jusqu'au point de rencontre entre
Oued Bouthebbane et la route nationale n° 4 selon les
circonstances géographiques suivantes : (S : 8g
40'68", Y : 40g 41'30").

* Du point de rencontre entre Oued Bouthebbane
et la route nationale n° 4 jusqu'au point de rencontre
entre Oued-El-Kbir et la route nationale n° 4 selon les
circonstances géographiques suivantes : (S : 8g
37'75", Y : 40g 39'05").

* Du point de rencontre entre Oued-El-Kbir et la
route nationale n° 4 jusqu'au point de rencontre entre
Oued-El-Kbir et la route auxiliaire reliant entre
Koudiat-Echir et la route nationale n° 4 selon les
circonstances géographiques suivantes : (S : 8g
36'81", Y : 40g 34'13").

- Au Sud : Du point de rencontre entre Oued-El-
Kbir et la route auxiliaire reliant entre Koudiat-Echîr
et la route nationale n° 4 jusqu'au point de rencontre
entre la route auxiliaire reliant entre Koudiat-Echîr et
la route nationale n° 4 selon les circonstances
géographiques suivantes : (S : 8g 32'00", Y : 40g
35'25").

- A l'Ouest :

* Du point de rencontre entre la route auxiliaire
reliant entre Koudiat-Echîr et la route nationale n° 4
jusqu'au point de rencontre entre la route nationale n°
4 et Oued-El-Khil selon les circonstances
géographiques suivantes : (S : 8g 34'00", Y : 40g
36'50").

* Du point de rencontre entre la route nationale n°
4 et Oued-El-Khil jusqu'au point de rencontre entre
Oued-El-Khil et la route auxiliaire reliant entre El-
Fahs et Ain-Djeja.

Art. 2 - A l'intérieur dudit périmètre, les travaux de
recherche et d'exploitation nouvelle de nappes
souterraines, de recherche d'eau, de création de point
d'eau, d'approfondissement et d'équipement, à
l'exclusion des travaux de réfection et d'exploitation
des ouvrages existant avant l'entrée en vigueur du
présent décret, sont soumis à une autorisation
préalable du ministre de l'agriculture et des ressource
hydrauliques.

Les travaux ainsi autorisés sont soumis au contrôle
des agents visés à l'article 8 du code des eaux.

Art. 3 - Toutes infractions aux dispositions du
présent décret sont poursuivies et réprimées
conformément aux dispositions des articles 156, 157,
158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3583 du 18 novembre 2009, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eaux souterraines de la zone Dhrâa- Ejrid partant de Sidi Bouhelal à la délégation de Nafta du gouvernorat de Tozeur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date, la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, modifiant et complétant la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 15,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique du 14 août 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est créé un périmètre de sauvegarde des ressources en eaux souterraines de la zone Dhrâa-Ejrid partant de Sidi Bouhelal Est à la délégation de Nafta Ouest du gouvernorat de Tozeur dont les limites sont fixées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes d'Elhamma n° 71 et Tozeur n° 79 à l'échelle 1/100.000è ci-annexé. La zone de sauvegarde se situe à l'intérieur des circonstances indiquées au tableau suivant :

Point	S	Y
A	37 g 76' 95"	06 g 56' 80"
B	37 g 77' 75"	06 g 53' 40"
C	37 g 79' 50"	06 g 50' 70"
E	37 g 62' 37"	06 g 49' 70"
F	37 g 75' 80"	06 g 46' 10"
G	37 g 69' 15"	06 g 44' 20"
H	37 g 71' 75"	06 g 41' 00"
I	37 g 66' 40"	06 g 35' 15"
L	37 g 69' 80"	06 g 33' 90"
M	37 g 65' 30"	06 g 30' 00"
N	37 g 69' 45"	06 g 30' 00"

Point	S	Y
O	37 g 65' 10"	06 g 22' 85"
P	37 g 68' 40"	06 g 23' 50"
Q	37 g 64' 20"	06 g 17' 35"
R	37 g 67' 75"	06 g 17' 80"
S	37 g 65' 40"	06 g 15' 70"

Les limites géographiques de la zone de sauvegarde sont comme suit :

Au Nord:Partant du Oued Zouanchia en passant par El-Hamma et Markab-Ettûr (point de hauteur 28 mètres) en arrivant au point de hauteur 100 mètres jusqu'à Nafta .

Au Sud : Partant de Zorgan en passant par Aïn El Menchia et Bir-Kestilia jusqu'au point de croisement entre le chemin de fer et la route reliant Tozeur et El-Hamma et continue au sud de Ras-Elaïn Tozeur au Borj au Dhrâa Sud et la ligne de hauteur 125 mètres jusqu'à l'arrivé à Nafta.

Art. 2 - A l'intérieur dudit périmètre, les travaux de recherche et d'exploitation nouvelle de nappes souterraines, de recherche d'eau, de création de points d'eau, d'approfondissement et d'équipement, à l'exclusion des travaux de réfection et d'exploitation des ouvrages existant avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture et des ressource hydrauliques.

Les travaux ainsi autorisés sont soumis au contrôle des agents visés à l'article 8 du code des eaux.

Art. 3 - Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ATIVITE

Par décret n° 2009-3584 du 18 novembre 2009.

Monsieur Elbechir Ben Tiba, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2009.

Par décret n° 2009-3585 du 18 novembre 2009.

Monsieur Ali Dallali, assistant de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2009.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2009-3586 du 18 novembre 2009, modifiant le décret n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 54 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 77 -60 du 3 août 1977, modifiant la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de finances pour la gestion 1977 et notamment son article 14, tel qu'il a été modifié par l'article 34 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 77 -965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77 -54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-12 du 3 janvier 2007, le décret n° 2007-4099 du 11 décembre 2007 et le décret n° 2009-698 du 11 mars 2009,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont abrogés le deuxième et le troisième tiret de l'article 5 du décret n° 77-965 du 24 novembre 1977 susvisé et remplacés comme suit :

Article 5 - deuxième tiret (nouveau) - autofinancement minimum du salarié : 10% du prix du logement agréé par le ministre chargé de l'habitat,

Le fonds de la solidarité nationale prend en charge un montant maximum de quatre mille dinars (4000 dinars) de l'autofinancement minimum du salarié.

Article 5 (troisième tiret (nouveau) - Montant maximum du prêt : 135 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sans qu'il ne dépasse 90% du prix du logement agréé par le ministre chargé de l'habitat,

Art. 2 - Sont abrogés le troisième tiret de l'article 6 et le troisième et le quatrième tiret de l'article 6 (ter) du décret n° 77-965 du 24 novembre 1977 portant application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977 portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés susvisé et remplacés comme suit :

Article 6 (troisième tiret (nouveau) - Montant maximum du prêt: 170 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sans qu'il ne dépasse 90% du prix du logement agréé par le ministre chargé de l'habitat,

Article - 6 (ter) - troisième tiret (nouveau) - Montant maximum du prêt : 220 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sans qu'il ne dépasse 85% du prix du logement agréé par le ministre chargé de l'habitat,

Article 6 (ter) - quatrième tiret (nouveau) - Durée de remboursement du prêt : 25 ans majorés d'une année de franchise exemptée d'intérêts avant le commencement du remboursement du prêt.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 18 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3587 du 18 novembre 2009, modifiant le décret n° 2008- 3622 du 21 novembre 2008 portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Douar Hicher, gouvernorat de la Manouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008 ,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique et notamment son article 43,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88 - 20 du 13 avril 1988 et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 95-1779 du 3 octobre 1995, portant approbation du plan d'aménagement d'Ettadhamen-Douar Hicher (gouvernorat de l'Ariana),

Vu le décret du n° 2001-805 du 10 avril 2001, relatif à la création d'une commune à Douar Hicher du gouvernorat de la Manouba,

Vu le décret n° 2008-3622 du 21 novembre 2008, portant approbation du plan de réaménagement urbain de la ville de Douar Hicher, gouvernorat de la Manouba,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 mai '2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Douar Hicher, gouvernorat de la Manouba,

Vu la délibération du conseil municipal de Douar Hicher réuni le 1^{er} décembre 2007,

Vu la délibération du conseil régional de la Manouba réuni le 5 décembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 2008-3622 du 21 novembre 2008 portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Douar Hicher, gouvernorat de la Manouba et remplacées par ce qui suit :

Article 2 (nouveau) - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 95-1779 du 3 octobre 1995 et ce, en ce qui concerne la partie relevant de la compétence de la commune de Douar Hicher.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3588 du 18 novembre 2009, portant approbation de la modification du cahier des charges générales de la promotion immobilière approuvé par le décret n° 91-1330 du 26 août 1991.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 25,

Vu le décret n° 91-1330 du 26 août 1991, portant approbation du cahier des charges générales de la promotion immobilière,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la modification du cahier des charges générales de la promotion immobilière annexé au présent décret.

Art. 2 - Est abrogé l'article 11 du cahier des charges générales de la promotion immobilière approuvé par le décret n° 91-1330 du 26 août 1991 et remplacé par l'article 11 nouveau.

Art. 3 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Article 11 (nouveau) - Le promoteur immobilier présente une caution bancaire ou une caution émise par une société d'assurance pour les avances qui lui sont accordées par l'acquéreur, et ce, dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature de la promesse de vente par référence à une convention de cautionnement conclue entre le promoteur immobilier et une institution bancaire ou d'assurance en vertu de laquelle s'oblige solidairement avec lui de restituer les avances payées par l'acquéreur en cas de non respect des délais contractuels et si le retard a dépassé une année, sauf cas de force majeure ainsi qu'en cas de résiliation amiable de résiliation judiciaire, de cessation de paiement ou de faillite sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière.

La convention de cautionnement peut être générale à condition de citer tous les acquéreurs.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-3589 du 18 novembre 2009.

Monsieur Abderrahmen Chida, administrateur général, inspecteur général au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} janvier 2010.



Edition : 2009

ISBN 978-9973-946-62-1

Nombre de pages : 243 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

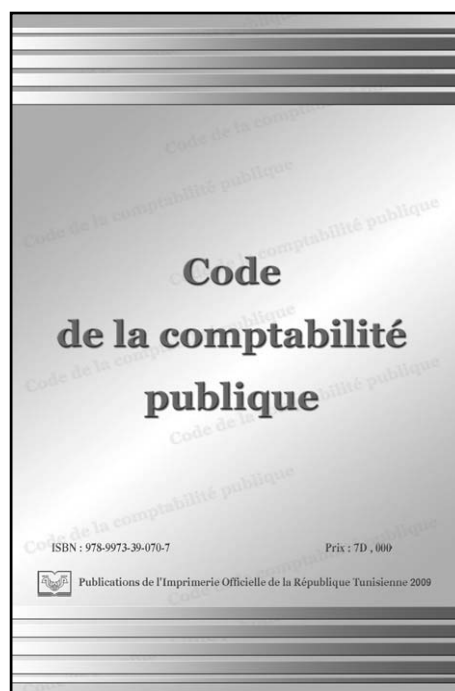
Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-070-7

Nombre de pages : 237 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

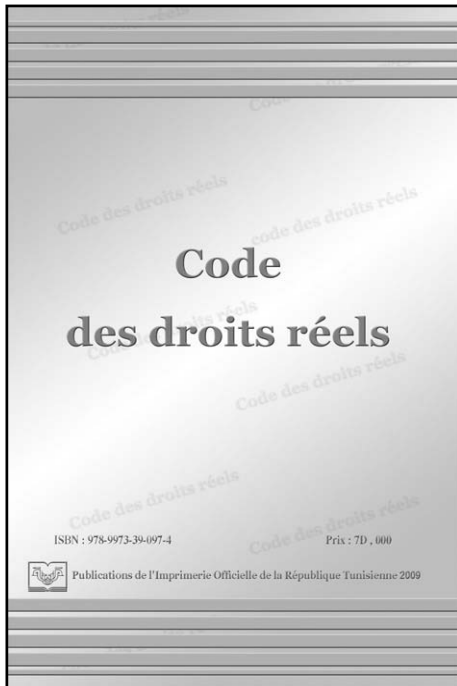


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-097-4

Nombre de pages : 384 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

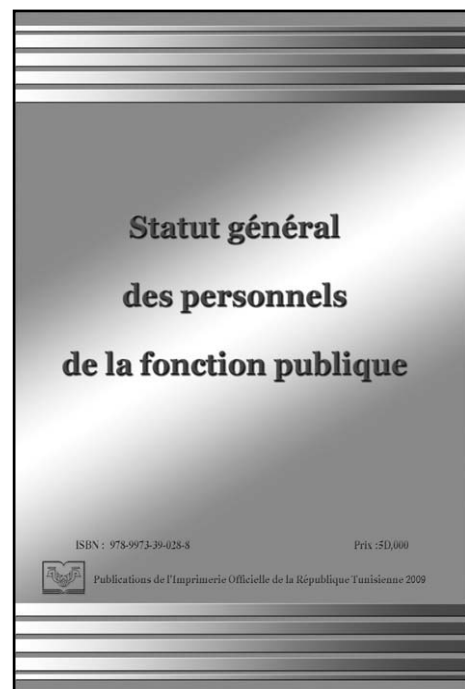
Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-028-8

Nombre de pages : 288 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

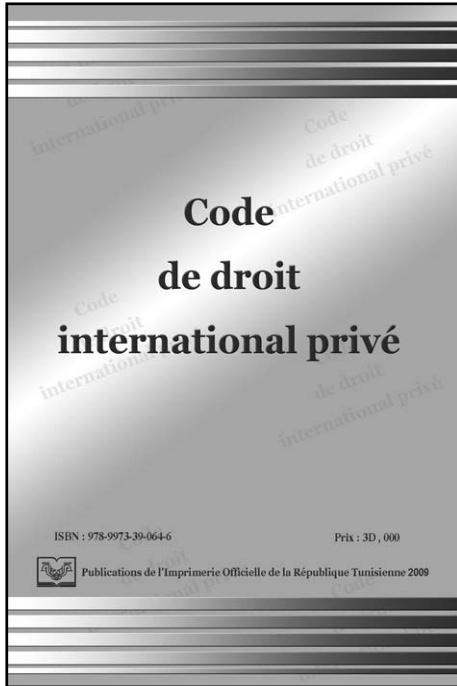


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-064-6

Nombre de pages : 48 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 3D,000

Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-086-8

Nombre de pages : 98 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 3D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne

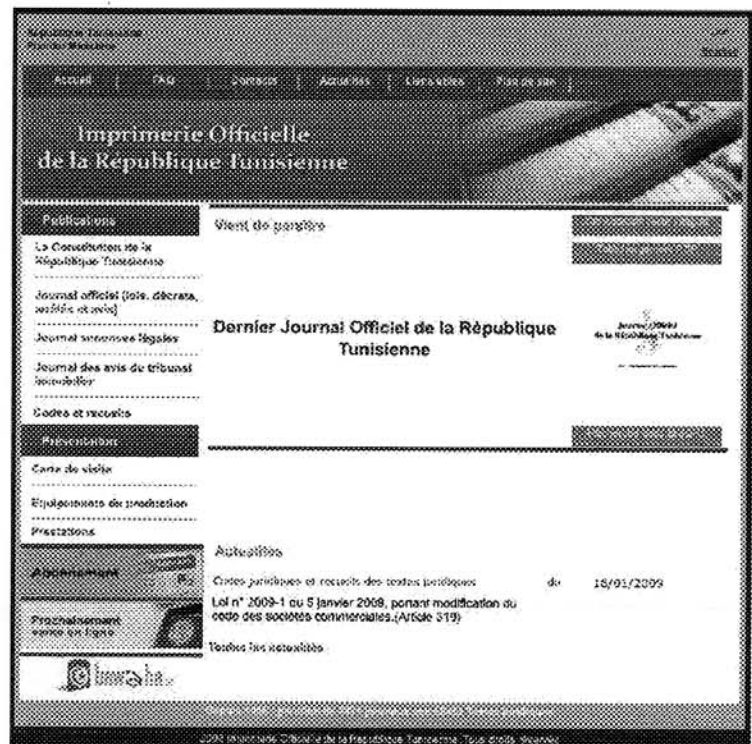


le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

Année 2010

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

*Pour l'acquisition de votre abonnement
au Journal Officiel :*

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.